علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد

سطح: بی اے، ایسوسی ایٹ ڈگری، بی ایس، بی ایڈ		سمسٹر: بہار 2023
پرچہ / کورس کوڈ: تعارف فقہ (2951)		کل نمبر: 100
وقت: تین گھنٹے		کامیابی کے نمبر: بی اے 40، اے ڈی، بی ایس، بی ایڈ 50
میڈیم آف انسٹرکشن: (اردو)		

نوٹ: (کل پانچ سوالوں کے جواب دیں)

1	فقہ اسلامی کے تاریخی ارتقا میں اکابر صحابہ اکرام کے عہد پر روشنی ڈالیں	20
2	فقہ اسلامی میں "عبادات" کے ذیل کن موضوعات سے بحث کی جاتی ہے۔ تفصیل سے روشنی ڈالیں	20
3	طلاق کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کریں نیز نشے کی حالت میں دی گئی طلاق کا حکم تفصیل سے لکھیں	20
4	ارکان طلاق، شرائط طلاق تفصیل سے بیان کریں	20
5	مدعی اور مدعی علیہ کی تعریف کریں۔ نیز دعوی کی صحت کی شرائط بیان کریں۔	20
6	ظہار کا مفہوم ارکان اور شرائط بیان کریں نیز کفارہ ظہار کو تفصیل سے بیان کریں۔	20
7	اسلامی سزاوں کے معاشرے پر اصلاحی اثرات پر روشنی ڈالیں	20
8	اسلامی قانون تعزیرات کے اہداف و مقاصد بیان کریں۔	20

Like & SUBSCRIBE

سوال نمبر 1 فقہ اسلامی کے تاریخی ارتقا میں اکابر صحابہ اکرام کے عہد پر روشنی ڈالیں

فقہ اسلامی کا تاریخی ارتقا ایک جامع اور متعدد مراحل پر مبنی عمل ہے جو مختلف ادوار میں مختلف اکابر علماء اور مجتہدین کے ذریعے ہوا۔ اکابر صحابہ اکرام کے عہد میں فقہ کے ارتقا کی خصوصیات کو سمجھنے کے لئے چند اہم نکات درج ذیل ہیں:

1. **وحی کی رہنمائی:**
اکابر صحابہ اکرام کے دور میں فقہ اسلامی کی بنیادی اور اولین رہنمائی قرآن اور سنت سے ہوتی تھی۔ قرآن مجید کو وحی الٰہی کی حیثیت حاصل تھی اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو عملی مثال کے طور پر لیا جاتا تھا۔ اس دور میں قرآن اور سنت کے احکام پر براہ راست عمل کیا جاتا تھا۔

2. **اجتہاد اور قیاس:**
جب کوئی مسئلہ قرآن و سنت میں واضح نہ ہوتا تو صحابہ کرام اجتہاد اور قیاس سے کام لیتے۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ اور حضرت عمر فاروقؓ کے ادوار میں کئی معاملات میں اجتہاد کیا گیا جو بعد کے فقہی مسائل کے حل کے لئے بنیاد فراہم کرتے تھے۔

3. **اجماع:**
صحابہ کرام کے عہد میں اجماع کا تصور بھی واضح ہوا۔ اگر کوئی مسئلہ پیش آتا تو صحابہ باہمی مشاورت سے اس کا حل نکالتے۔ حضرت عمر فاروقؓ کے دور میں یہ طریقہ کار خاص طور پر اہمیت اختیار کر گیا۔

4. **مختلف علاقوں میں فقہ کا ارتقا:**
خلفائے راشدین کے دور میں اسلامی ریاست کی حدود میں وسعت آئی اور مختلف علاقوں میں اسلامی قانون کی تطبیق میں فرق پیدا ہوا۔ مختلف علاقوں کے صحابہ کرام نے اپنے علاقوں میں فقہ کی ترویج کی۔ مثال کے طور پر، حضرت علیؓ کا کوفہ میں اور حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کا مدینہ میں فقہی اثر بہت اہمیت کا حامل تھا۔

**:### 5. **احادیث کی تدوین
اگرچہ احادیث کی باقاعدہ تدوین بعد کے ادوار میں ہوئی، لیکن صحابہ کرام کے عہد میں احادیث کی یادداشت اور روایات کا سلسلہ مضبوط بنیادوں پر استوار ہوا۔ یہ احادیث بعد میں فقہ کے مختلف مسائل کی بنیاد بنیں۔

**:### 6. **شرعی مسائل کی تفہیم اور ان کا حل
صحابہ کرام نے شرعی مسائل کی تفہیم کے لئے مختلف اصول وضع کئے۔ ان اصولوں میں مقاصد شریعت، مصالح مرسلہ، اور دیگر فقہی قواعد شامل تھے جو بعد کے فقہاء کے لئے راہنمائی فراہم کرتے تھے۔

**:### 7. **نمونے کے اہم صحابہ
بعض صحابہ کرام نے فقہی مسائل میں خصوصی مہارت حاصل کی اور ان کی آراء کو خاص اہمیت دی گئی۔ ان میں حضرت علیؓ، حضرت عمرؓ، حضرت عبد اللہ بن عباسؓ، اور حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ شامل ہیں۔

اکابر صحابہ کرام کا عہد فقہ اسلامی کے ارتقا کا ایک بنیادی اور اہم دور تھا جس میں قرآن و سنت کی روشنی میں مسائل کا حل تلاش کیا جاتا اور اصول و قواعد وضع کیے جاتے تھے جو بعد میں اسلامی فقہ کی بنیاد بنے۔

سوال نمبر 2 فقہ اسلامی میں عبادات " کے ذیل کن موضوعات سے بحث کی جاتی ہے۔ تفصیل سے روشنی ڈالیں

فقہ اسلامی میں "عبادات" ایک بنیادی موضوع ہے، جس سے مراد وہ تمام اعمال ہیں جو مسلمان اللہ تعالیٰ کی عبادت کے طور پر انجام دیتے ہیں۔ عبادات کی بحث میں درج ذیل موضوعات شامل ہوتے ہیں:

**:(### 1. **نماز (صلاۃ

:نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے اور اس کی مختلف پہلوؤں پر بحث کی جاتی ہے

- **فرض نمازیں:** پانچ وقت کی نمازیں (فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء)۔

- **نفل نمازیں:** اضافی نمازیں جو فرض نمازوں کے علاوہ ادا کی جاتی ہیں۔

- **نماز کے ارکان و شرائط:** نماز کی درست ادائیگی کے لئے ضروری عناصر جیسے نیت، قیام، رکوع، سجود، وغیرہ۔

- **جماعت کی نماز:** باجماعت نماز کے مسائل اور اس کے احکام۔

- **نماز کے آداب:** لباس، جگہ اور وقت کے متعلق شرائط۔

- **نماز قضا:** کسی فرض نماز کو وقت پر ادا نہ کرنے کی صورت میں قضا کرنے کے مسائل

-

**:(### 2. **روزہ (صوم

:رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا اسلام کا چوتھا رکن ہے

- **روزے کی نیت:** روزے کی نیت کا وقت اور طریقہ۔

- **سحری اور افطاری:** سحری اور افطاری کے اوقات اور آداب۔

- **روزے کے مکروہات:** وہ اعمال جو روزے کے دوران مکروہ سمجھے جاتے ہیں۔

- **روزے کے مفطرات:** وہ چیزیں جو روزہ توڑ دیتی ہیں۔

- **قضا اور کفارہ:** اگر روزہ نہ رکھا جائے یا توڑ دیا جائے تو قضا اور کفارے کے مسائل۔

**:### 3. **زکوٰۃ

:زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن ہے اور اس میں مال کی ایک مقررہ مقدار کا نکالنا ضروری ہے

- **نصاب:** زکوٰۃ کی واجب ہونے کی کم از کم مقدار۔

- **مستحقین:** زکوٰۃ لینے کے مستحق افراد۔

- **مختلف اموال پر زکوٰۃ:** سونے، چاندی، زرعی پیداوار، جانور، تجارتی مال وغیرہ پر زکوٰۃ کے مسائل۔

- **ادائیگی کا طریقہ:** زکوٰۃ نکالنے اور تقسیم کرنے کے اصول۔

**:### 4. **حج

:حج اسلام کا پانچواں رکن ہے اور اس کی ادائیگی عمر میں ایک بار فرض ہے

- **شرائط حج:** حج کی فرضیت کے لئے شرائط۔
- **ارکان حج:** حج کے لازمی اعمال جیسے احرام باندھنا، طواف، سعی، عرفات میں وقوف وغیرہ۔
- **حج کے مناسک:** حج کے دوران مختلف مناسک اور ان کے احکام۔
- **حج تمتع، قران اور افراد:** مختلف طریقوں سے حج ادا کرنے کے طریقے۔

5. وضو، غسل اور تیمم
- **وضو کے فرائض و سنتیں:** وضو کے لازمی اعمال اور سنتیں۔
- **غسل کے مسائل:** جنابت، حیض، نفاس کے بعد غسل کے احکام۔
- **تیمم:** پانی نہ ملنے کی صورت میں مٹی سے پاکی حاصل کرنے کے مسائل۔

6. اذان اور اقامت
- **اذان کے احکام:** اذان دینے کا طریقہ، اوقات اور شرائط۔
- **اقامت کے مسائل:** اقامت کا طریقہ اور احکام۔

7. جنائز
- **میت کو غسل دینا:** میت کے غسل کے طریقے۔
- **کفن کا مسئلہ:** میت کو کفن دینے کے مسائل۔
- **نماز جنازہ:** جنازہ پڑھنے کے احکام۔
- **تدفین کے احکام:** میت کو دفنانے کے مسائل اور طریقہ۔

8. اعتکاف
- **اعتکاف کی نیت:** اعتکاف کرنے کے لئے نیت اور شرائط۔
- **اعتکاف کے دوران کے احکام:** اعتکاف کے دوران کی عبادات اور ممنوعات۔

9. صدقہ و خیرات
- **نفلی صدقات:** زکوٰۃ کے علاوہ خیرات اور صدقات کے احکام۔
- **صدقات فطر:** عید الفطر سے پہلے دیا جانے والا صدقہ۔

**:### 10. **ذکر و دعا
- **اذکار:** مختلف اذکار کے مسائل۔
- **دعا کے آداب:** دعا کرنے کے طریقے اور آداب۔

ان موضوعات پر تفصیلی بحث فقہ اسلامی کے مختلف مکاتب فکر میں ہوتی ہے، اور ان میں اختلاف رائے بھی موجود ہے۔ علماء اور فقہا نے ان مسائل پر کتب تحریر کی ہیں جو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں عبادات کی رہنمائی فراہم کرتی ہیں۔

سوال نمبر 3 طلاق کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کریں نیز نشے کی حالت میں دی گئی طلاق کا علم تفصیل سے لکھیں
طلاق کی لغوی اور اصطلاحی تعریف

لغوی تعریف:
طلاق عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب "چھوڑ دینا" یا "آزاد کرنا" ہے۔ یہ لفظ جڑ سے "طلق" سے ماخوذ ہے، جس کا معنی "کھولنا" یا "چھوڑنا" ہے۔

اصطلاحی تعریف:
اصطلاحی طور پر، طلاق سے مراد نکاح کے بندھن کو ختم کرنا یا شادی کے تعلق کو ختم کرنا ہے۔ فقہ اسلامی میں، طلاق ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے شوہر اپنی بیوی کو قانونی طور پر الگ کرتا ہے۔ یہ عمل بعض مخصوص شرائط اور قوانین کے تحت انجام دیا جاتا ہے۔

نشے کی حالت میں دی گئی طلاق

نشے کی حالت میں دی گئی طلاق کا مسئلہ اسلامی فقہ میں مختلف فقہا کے درمیان متنازع ہے۔ مختلف مکاتب فکر اس کے بارے میں مختلف آراء رکھتے ہیں:

حنفی مکتب فکر:

حنفی فقہ کے مطابق، اگر شوہر نشے کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو یہ طلاق معتبر سمجھی جاتی ہے۔ حنفی علما کہتے ہیں کہ چونکہ نشے میں شخص اپنے اعمال کا ذمہ دار ہوتا ہے، اس لیے نشے کی حالت میں دی گئی طلاق بھی نافذ العمل ہوتی ہے۔

شافعی، مالکی اور حنبلی مکاتب فکر:
شافعی، مالکی اور حنبلی مکاتب فکر میں اس بارے میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ بعض علما کے نزدیک نشے کی حالت میں دی گئی طلاق معتبر نہیں ہوتی کیونکہ نشے میں شخص کی عقل متاثر ہوتی ہے اور وہ اپنے اعمال کی مکمل ذمہ داری نہیں لے سکتا۔

معاصر فقہاء کی رائے:
معاصر فقہاء میں بھی اس مسئلے پر اختلاف موجود ہے۔ بعض معاصر علما کا کہنا ہے کہ نشے کی حالت میں دی گئی طلاق کو معتبر نہیں مانا جانا چاہئے کیونکہ نشے کی حالت میں شخص کا ذہنی توازن اور فیصلے کرنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے۔ جبکہ بعض دوسرے علما کا کہنا ہے کہ نشے کی حالت میں بھی طلاق کو معتبر مانا جانا چاہئے کیونکہ یہ شخص کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔

نتیجہ
نشے کی حالت میں دی گئی طلاق کے بارے میں فقہا کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے بہتر ہے کہ علماء سے مشورہ لیا جائے اور مخصوص حالات کے مطابق فتویٰ حاصل کیا جائے۔ عمومی طور پر، اسلامی قوانین میں شوہر اور بیوی کے حقوق اور ذمہ داریوں کو مدنظر رکھتے ہوئے فیصلہ کیا جاتا ہے تاکہ عدل و انصاف کا تقاضا پورا ہو
.

سوال نمبر 4 ارکان طلاق، شرائط طلاق تفصیل سے بیان کریں

طلاق اسلامی قانون میں ایک سنجیدہ عمل ہے اور اسے انجام دینے کے لئے کچھ بنیادی ارکان اور شرائط کی پابندی ضروری ہے۔ یہاں ارکان اور شرائط کی تفصیل دی جا رہی ہے:

ارکان طلاق:

1. زوج (شوہر):
- طلاق دینے والا شوہر ہونا چاہیے۔
- شوہر کو عاقل اور بالغ ہونا چاہیے۔
- شوہر کو طلاق دینے کی نیت اور ارادہ ہونا چاہیے۔

2. زوجہ (بیوی):
- جس عورت کو طلاق دی جا رہی ہے وہ شوہر کی بیوی ہونی چاہیے۔
- عقد نکاح کا وجود ہونا چاہیے، یعنی نکاح قائم ہو۔

3. صیغہ طلاق:
- طلاق کے الفاظ یا جملے جو طلاق کا اظہار کرتے ہیں۔
- یہ الفاظ واضح اور غیر مبہم ہونے چاہئیں۔
- طلاق کے الفاظ کا تلفظ صحیح طریقے سے کیا جانا چاہیے۔

شرائط طلاق:

1. نیت:
- طلاق دینے والے کی نیت صاف اور واضح ہونی چاہیے۔
- طلاق مذاق، زور زبردستی، یا دباؤ کے تحت نہیں دی جا سکتی۔

2. عقل و شعور:
- طلاق دینے والا شخص عاقل ہو، یعنی وہ اپنی عقل اور شعور میں ہو۔
- پاگل، بے ہوش یا شدید نشے کی حالت میں طلاق نہیں دی جا سکتی۔

3. بلوغت:
- طلاق دینے والا بالغ ہو، یعنی وہ شرعی طور پر بالغ ہو۔

4**. **رضامندی:

- شوہر اپنی رضا مندی سے طلاق دے۔
- طلاق زور زبردستی یا دباؤ کے تحت نہیں ہونی چاہیے۔

5**. **غیر معلق طلاق:

- طلاق غیر معلق ہونی چاہیے، یعنی طلاق کسی شرط پر موقوف نہ ہو۔
- "اگر تم ایسا کرو تو طلاق" جیسی مشروط طلاق جائز نہیں ہے۔

6**. **بیوی کی حالت:

- طلاق اس وقت دی جائے جب بیوی طہر (حیض سے پاک) ہو۔
- حیض یا نفاس کی حالت میں دی جانے والی طلاق بدعت طلاق کہلاتی ہے اور شرعی طور پر منع ہے۔
- طلاق کے وقت کوئی جماع (مباشرت) نہ کیا گیا ہو۔

طلاق کے مختلف طریقے:

1**. **طلاق رجعی:

- ایک یا دو بار طلاق دی جاتی ہے۔
- عدت کے دوران شوہر رجوع کر سکتا ہے۔

2**. **طلاق بائن:

- تین بار طلاق دینے کے بعد طلاق بائنہ ہو جاتی ہے۔
- عدت کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا، نیا نکاح ضروری ہے۔

3**. **خلع:

- بیوی کی طرف سے طلاق کا مطالبہ اور شوہر کی طرف سے منظوری۔

یہ اصول و ضوابط اسلامی قانون میں طلاق کو ایک سنجیدہ اور منظم عمل بناتے ہیں، تاکہ یہ عمل جذباتی اور غیر متوازن نہ ہو۔ طلاق ایک حساس موضوع ہے اور اس پر عمل کرتے ہوئے مکمل شریعت کی پابندی ضروری ہے۔

سوال نمبر 5 مدعی اور مدعی علیہ کی تعریف کریں۔ نیز دعوی کی صحت کی شرائط بیان کریں۔

مدعی اور مدعی علیہ کی تعریف

مدعی:
مدعی وہ شخص ہوتا ہے جو عدالت میں کسی حق کے حصول یا کسی نقصان کے ازالے کے لئے دعوی دائر کرتا ہے۔ مدعی کا دعوی ہوتا ہے کہ اس کا کوئی حق چھینا گیا ہے یا اسے کوئی نقصان پہنچایا گیا ہے اور وہ عدالت سے انصاف کا طالب ہوتا ہے۔

مدعی علیہ:
مدعی علیہ وہ شخص یا ادارہ ہوتا ہے جس کے خلاف دعوی دائر کیا جاتا ہے۔ مدعی علیہ پر الزام ہوتا ہے کہ اس نے مدعی کے حق کو نقصان پہنچایا ہے یا اس کے حقوق کی خلاف ورزی کی ہے اور وہ عدالت میں اپنے دفاع کے لئے پیش ہوتا ہے۔

دعوی کی صحت کی شرائط

دعوی کی صحت کے لئے چند اہم شرائط ہوتی ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں:

1. قانونی حق کا وجود:
دعوی کا بنیادی شرط یہ ہے کہ مدعی کا کوئی قانونی حق ہو جو کہ مدعی علیہ نے نقصان پہنچایا ہو یا اس کی خلاف ورزی کی ہو۔

2. قابل قبول شہادت:

دعوی کے لئے مناسب اور قابل قبول شہادت پیش کرنا ضروری ہے تاکہ عدالت اس بات کی تصدیق کر سکے کہ دعوی درست ہے۔

** .3عدالتی دائرہ اختیار:**
دعوی کو ایسی عدالت میں دائر کرنا چاہئے جسے اس معاملے کی سماعت کا قانونی اختیار ہو۔

** .4دعوی کی تفصیلات:**
دعوی میں تمام حقائق اور تفصیلات کا واضح اور مکمل بیان ہونا چاہئے تاکہ عدالت اس کی صحیح سماعت کر سکے۔

** .5قانونی حیثیت:**
مدعی کو قانونی حیثیت حاصل ہونی چاہئے یعنی اسے عدالت میں دعوی دائر کرنے کا حق حاصل ہونا چاہئے۔

** .6معقول وقت:**
دعوی کو معقول وقت کے اندر دائر کرنا چاہئے تاکہ معاملہ تازہ ہو اور شہادتیں دستیاب ہوں۔

ان شرائط کی تکمیل کے بغیر دعوی کی صحت پر سوال اٹھ سکتا ہے اور عدالت اسے مسترد بھی کر سکتی ہے۔

سوال نمبر 6 ظہار کا مفہوم ارکان اور شرائط بیان کریں نیز کفارہ ظہار کو تفصیل سے بیان کریں۔

:ظہار کا مفہوم، ارکان، شرائط اور کفارہ درج ذیل ہیں

مفہوم

ظہار ایک اسلامی فقہ کا اصطلاح ہے جو اس وقت استعمال ہوتا ہے جب شوہر اپنی بیوی کو اپنی ماں یا کسی محرم عورت کے ساتھ تشبیہ دے کر یہ کہتا ہے کہ "تم مجھ پر میری ماں کی پشت کی مانند ہو۔" یہ قول اسلامی شریعت میں ناپسندیدہ اور ممنوع عمل ہے۔

ارکان

ظہار کے ارکان درج ذیل ہیں:

1. **قول**: شوہر کا اپنی بیوی کو کسی محرم عورت سے تشبیہ دینا۔
2. **تشبیہ**: تشبیہ کا الفاظ میں واضح ہونا، جیسے کہ "تم مجھ پر میری ماں کی پشت کی مانند ہو۔"

شرائط

ظہار کی صحت کے لیے بعض شرائط ہیں:

1. **بلوغت**: شوہر کا بالغ ہونا۔
2. **عقل**: شوہر کا عقل مند ہونا۔
3. **اختیار**: شوہر کا اپنی مرضی سے یہ قول کہنا، جبری نہیں۔
4. **تشبیہ**: تشبیہ کسی محرم عورت سے ہونا ضروری ہے۔
5. **اسلام**: شوہر کا مسلمان ہونا۔

کفارہ ظہار

ظہار کا کفارہ وہ عمل ہے جو شوہر کو اپنے اس غلطی کے ازالے کے لیے انجام دینا ہوتا ہے:

1. **غلام آزاد کرنا**: اگر ممکن ہو تو ایک غلام کو آزاد کرنا۔
2. **روزے رکھنا**: اگر غلام آزاد کرنا ممکن نہ ہو تو دو ماہ کے متواتر روزے رکھنا۔
3. **مساکین کو کھانا کھلانا**: اگر روزے رکھنا بھی ممکن نہ ہو تو ساٹھ مساکین کو کھانا کھلانا۔

تفصیل کفارہ ظہار

1. **غلام آزاد کرنا**: ظہار کرنے والے کو سب سے پہلے ایک غلام کو آزاد کرنا چاہیے۔ اگر غلا م دستیاب نہیں ہے یا آزاد کرنے کی استطاعت نہیں ہے تو پھر اگلا کفارہ ادا کیا جائے گا۔

2. **دو ماہ کے مسلسل روزے**: غلام آزاد نہ کر سکنے کی صورت میں شوہر کو مسلسل دو مہینے کے روزے رکھنے ہوں گے۔ ان روزوں میں کوئی ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر درمیان میں کوئی ناغہ ہو گیا تو روزے دوبارہ شروع کرنا ہوں گے۔
3. **ساٹھ مساکین کو کھانا کھلانا**: اگر شوہر مسلسل روزے بھی نہ رکھ سکے تو پھر اس پر لازم ہے کہ ساٹھ مسکینوں کو دو وقت کا پیٹ بھر کھانا کھلائے۔

ظہار ایک سنگین اور ناپسندیدہ عمل ہے اور اس کا کفارہ بھی شریعت میں سخت رکھا گیا ہے تاکہ اس عمل سے روکا جا سکے اور خاندانی زندگی میں محبت اور احترام قائم رہ سکے۔

سوال نمبر 7 اسلامی سزاوں کے معاشرے پر اصلاحی اثرات پر روشنی ڈالیں

اسلامی سزاوں کا مقصد معاشرے میں انصاف اور امن قائم کرنا ہے۔ ان سزاؤں کا بنیادی مقصد مجرموں کو سزا دے کر دوسروں کے لیے عبرت کا سامان فراہم کرنا اور معاشرتی برائیوں کا خاتمہ کرنا ہے۔ اسلامی سزاؤں کے اصلاحی اثرات کو درج ذیل نکات میں بیان کیا جا سکتا ہے:

1. **جرائم کی روک تھام**: اسلامی سزائیں سخت اور منصفانہ ہوتی ہیں، جو مجرموں کو عبرت دیتی ہیں اور معاشرے میں جرائم کی روک تھام کرتی ہیں۔ اس سے دوسرے افراد کو بھی جرم کرنے سے پہلے سوچنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔

2. **متاثرہ افراد کو انصاف**: اسلامی سزاؤں کا مقصد صرف مجرموں کو سزا دینا نہیں بلکہ متاثرہ افراد کو انصاف فراہم کرنا بھی ہے۔ اس سے معاشرے میں انصاف کا قیام ممکن ہوتا ہے اور مظلومین کو حوصلہ ملتا ہے۔

3. **معاشرتی امن و امان**: سخت سزاؤں کی بدولت معاشرے میں امن و امان قائم ہوتا ہے۔ لوگ قانون کی پاسداری کرتے ہیں اور معاشرتی نظام بہتر انداز میں چلتا ہے۔

4. **اخلاقی تربیت**: اسلامی سزائیں نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی اور اخلاقی اصلاح

کا بھی ذریعہ بنتی ہیں۔ مجرم کو اپنی غلطیوں کا احساس دلایا جاتا ہے اور اسے توبہ و اصلا ح کا موقع دیا جاتا ہے۔

5. **عدل و انصاف کی فراہمی**: اسلامی سزاؤں کا نظام عدل و انصاف پر مبنی ہوتا ہے۔ اس میں کسی بھی قسم کی ناانصافی کی گنجائش نہیں ہوتی، جس سے معاشرے میں انصاف کا بول بالا ہوتا ہے۔

6. **معاشرتی برائیوں کا خاتمہ**: اسلامی سزاؤں کے نفاذ سے معاشرتی برائیوں جیسے کہ چوری، زنا، قتل وغیرہ کا خاتمہ ممکن ہوتا ہے۔ ان جرائم کے لیے سخت سزائیں مقرر ہیں جو لوگوں کو ان برائیوں سے دور رہنے کی ترغیب دیتی ہیں۔

ان تمام نکات کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے کہ اسلامی سزائیں معاشرے میں اصلاح، امن اور انصاف کے قیام کے لیے انتہائی اہم ہیں۔ ان کے ذریعے نہ صرف جرائم کی روک تھام ممکن ہے بلکہ لوگوں میں اخلاقی و روحانی تربیت بھی فروغ پاتی ہے۔

سوال نمبر 8 اسلامی قانون تعزیرات کے اہداف و مقاصد بیان کریں۔
:اسلامی قانون تعزیرات کے اہداف و مقاصد مندرجہ ذیل ہیں

1. **انصاف کا قیام**: تعزیرات کا بنیادی مقصد انصاف کا قیام ہے۔ یہ قانون مجرم کو اس کے جرم کی نوعیت کے مطابق سزا دیتا ہے تاکہ معاشرے میں عدل و انصاف قائم رہے۔

2. **جرائم کی روک تھام**: تعزیرات کا ایک اہم مقصد معاشرے میں جرائم کی روک تھام کرنا ہے۔ جب مجرموں کو مناسب اور منصفانہ سزائیں ملتی ہیں، تو اس سے دوسرے لوگوں کو عبرت حاصل ہوتی ہے اور وہ جرائم سے باز رہتے ہیں۔

3. **اخلاقی تربیت**: تعزیرات کا مقصد افراد کی اخلاقی تربیت کرنا بھی ہے۔ اسلامی قوانین لوگوں کو نیکی اور پرہیزگاری کی طرف راغب کرتے ہیں اور برے اعمال سے باز رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔

4. **معاشرتی امن و امان**: تعزیرات کے ذریعے معاشرے میں امن و امان برقرار رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ قانون کی پاسداری اور مجرموں کو سزا دینے سے معاشرے میں عمومی سکون اور تحفظ پیدا ہوتا ہے۔

5. **حقوق کی حفاظت**: تعزیرات افراد کے حقوق کی حفاظت کرتے ہیں۔ ان قوانین کے ذریعے افراد کے جانی، مالی اور عزتی حقوق محفوظ رہتے ہیں۔

6. **عبرت اور تنبیہ**: تعزیرات کی سزائیں دوسروں کے لیے عبرت کا باعث بنتی ہیں اور لوگوں کو جرم کرنے سے پہلے ہی رک جانے پر مجبور کرتی ہیں۔

7. **توبہ اور اصلاح**: تعزیرات کا مقصد مجرم کی اصلاح اور توبہ کی راہ ہموار کرنا بھی ہے۔ مجرم کو سزا دینے کے بعد اسے معاشرے میں دوبارہ شامل ہونے کا موقع دیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی زندگی بہتر طریقے سے گزار سکے۔

یہ اہداف اور مقاصد اسلامی تعزیرات کے نظام کا اہم حصہ ہیں جو معاشرے میں عدل، امن اور اخلاقی تربیت کو فروغ دیتے ہیں۔